SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1089770 - DF (2026/0147164-2)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
AGRAVANTE	:	MAZURK LOBO SILVA (PRESO)
ADVOGADA	:	KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES - DF032717
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto por MAZURK LOBO SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus nº 1.089.770/DF, ao fundamento de que a impetração foi utilizada como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação. Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, em continuidade delitiva, em decorrência de irregularidades tributárias atribuídas à empresa Brasiliense Distribuidora de Auto Peças Ltda.

A denúncia imputou ao acusado a supressão de ICMS mediante omissão de informações à fiscalização tributária, relacionada a operações comerciais não escrituradas e à ausência de emissão de documentos fiscais, conforme o Auto de Infração nº 12.397/2008 (e-STJ fls. 76-78).

A sentença reconheceu a prescrição de parte das condutas originalmente imputadas e julgou procedente a pretensão punitiva quanto às infrações remanescentes, impondo pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, além de multa (e-STJ fls. 64-75). Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação (e-STJ fls. 20-39). Eis a ementa do acórdão:

> APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. SONEGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. CRIME CONTINUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
>
> Conforme entendimento esposado no REsp 1.849.120, a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, restringe-se a situações de relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na difinição de créditos prioritários, fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), do artigo 14, caput, da Portaria 320/PGFN. Tratando-se de tributos estaduais ou municipais, o critério de ver, por equivalência, aquele

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61373215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: f27de155-f3e2-4868-8ec4-441f41af8fce

definido como prioritário ou destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. No Distrito Federal, consideram-se grandes devedores aqueles cujos débitos são iguais ou superiores a R$ 5.000.000,00 (artigo 2º, da Portaria 84, da PGFN), sendo este o valor adotado, por esta Corte, como parâmetro para fins de incidência da causa de aumento. Deve ser considerado o valor do débito atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa. No caso de crime continuado, a fração de aumento da pena está relacionada à quantidade de infrações cometidas, de modo que, sendo apenas dois crimes, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6, aumentando-se gradativamente, até chegar à fração de 2/3, no caso de sete ou mais delitos. Contudo, não sendo possível precisar a quantidade exata de crimes, admite-se aplicação da fração máxima quando demonstrada a reiteração da conduta criminosa ao longo de vários meses.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela Corte de origem (e-STJ fls. 40-63).

Na impetração originária, a defesa sustentou que a condenação teria sido fundamentada em responsabilidade penal objetiva, mediante utilização inadequada da teoria do domínio do fato, sem demonstração de conduta individualizada, nexo causal ou dolo.

Alegou que o agravante não exercia diretamente a administração operacional e contábil do estabelecimento, atribuindo a terceiros a responsabilidade pela emissão de documentos fiscais e pela escrituração das operações comerciais.

Argumentou que o reconhecimento da condição de administrador da sociedade empresária não poderia ser interpretado como confissão da prática criminosa, tampouco servir de fundamento suficiente para a condenação.

A decisão monocrática não conheceu do *habeas corpus*, por considerar que a pretensão de desconstituição da condenação transitada em julgado deveria ser deduzida mediante revisão criminal.

No presente agravo regimental, a defesa insiste na existência de flagrante ilegalidade, sustentando que a questão não demanda revolvimento probatório, mas revaloração jurídica dos fatos expressamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias.

Afirma que a condenação teria presumido autoria e dolo a partir da posição societária do agravante, sem identificar comportamento concreto que demonstrasse sua adesão consciente à fraude tributária.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da controvérsia ao órgão colegiado, para que seja reconhecida a ilegalidade da condenação e concedida a ordem de *habeas corpus*, inclusive de ofício.

O Ministério Público do Distrito Federal e Teritórios foi intimado para impugnar o AgRg em 18/06/2026, mas não se manifestou (e-STJ fl. 175). O Ministério Público Federal, por sua vez, deixou de se manifestar, uma vez que o MPDFT havia sido intimado (e-STJ fl. 179).

A defesa apresentou, ainda, pedido superveniente de suspensão da execução penal (e-STJ fls. 182-194).

É o relatório.

A insurgência dirige-se contra decisão monocrática que não conheceu do *habeas corpus*, constituindo pronunciamento definitivo sobre a admissibilidade da impetração.

O recurso impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, sustentando que a utilização inadequada do *habeas corpus* como sucedâneo de revisão criminal não afasta a possibilidade de reconhecimento de flagrante ilegalidade.

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61373215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: f27de155-f3e2-4868-8ec4-441f41af8fce

A defesa apresenta, ainda, argumentação voltada à demonstração de que a controvérsia não exigiria reexame probatório, mas controle da fundamentação jurídica utilizada para estabelecer a responsabilidade penal do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

A decisão agravada não conheceu da impetração em razão de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal. Com efeito, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o *habeas corpus* não constitui instrumento ordinário de desconstituição de condenação transitada em julgado, especialmente quando a pretensão exige ampla reapreciação do conjunto fático-probatório.

A revisão criminal possui disciplina própria nos arts. 621 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ser submetida ao órgão jurisdicional competente.

A orientação, contudo, não afasta a possibilidade excepcional de concessão de *habeas corpus* de ofício quando identificada ilegalidade manifesta que repercuta diretamente sobre a liberdade de locomoção.

O art. 647-A do Código de Processo Penal admite a concessão de *habeas corpus* de ofício diante da constatação de coação ilegal, observados os limites da competência jurisdicional.

O trânsito em julgado não transforma em juridicamente válida uma condenação incompatível com os princípios estruturantes da responsabilidade penal.

Não se trata de permitir a utilização irrestrita do *habeas corpus* como substituto da revisão criminal, mas de reconhecer que a estabilidade da coisa julgada não pode justificar a manutenção de constrangimento ilegal manifesto.

Na espécie, a controvérsia exige verificar se as premissas expressamente estabelecidas na sentença e no acórdão condenatório permitem, juridicamente, a atribuição de autoria e dolo ao agravante.

A análise não pressupõe, necessariamente, nova apreciação da prova.

Quando a ilegalidade decorre da insuficiência jurídica dos fundamentos utilizados para estabelecer a responsabilidade penal, o controle jurisdicional pode ser realizado mediante revaloração das premissas fáticas já fixadas.

É sob essa perspectiva que examino a insurgência.

A responsabilidade penal, no ordenamento jurídico brasileiro, é pessoal e subjetiva. A condenação criminal pressupõe a demonstração de comportamento individualmente atribuível ao acusado, acompanhado do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Essa exigência assume especial importância nos delitos praticados no contexto de estruturas empresariais, nas quais a divisão de tarefas, a delegação de funções e a existência de diferentes níveis de administração impedem a identificação automática entre responsabilidade societária e responsabilidade criminal.

A condição de sócio-administrador pode constituir elemento relevante para a investigação da autoria, mas não representa, isoladamente, fundamento suficiente para a condenação.

É indispensável demonstrar que o acusado praticou, determinou, concorreu conscientemente para a prática ou, nas hipóteses juridicamente cabíveis, omitiu-se em relação à conduta criminosa mediante violação de dever específico de agir. O art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 tipifica a supressão ou redução de tributo mediante fraude à fiscalização tributária, pela inserção de elementos inexatos ou omissão de operação em documento ou livro exigido pela legislação fiscal.

A configuração do delito não decorre do mero inadimplemento tributário, exigindo a demonstração de comportamento fraudulento e do correspondente elemento subjetivo.

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61373215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: f27de155-f3e2-4868-8ec4-441f41af8fce

Não se exige, necessariamente, que o administrador realize pessoalmente cada lançamento contábil ou emita cada documento fiscal. A autoria ou participação pode resultar de determinação, organização, contribuição consciente ou outra forma juridicamente relevante de intervenção na prática delitiva. Todavia, a existência de estrutura empresarial sob sua administração não autoriza presumir que tenha conhecimento de todas as irregularidades nela praticadas.

O dolo não se confunde com o dever genérico de supervisão. Também não se pode extrair automaticamente o conhecimento de operações fraudulentas da circunstância de o administrador possuir experiência comercial ou exercer poderes gerais de gestão. A condenação exige demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o acusado e a conduta típica.

A teoria do domínio do fato não constitui modalidade autônoma de responsabilização penal. Sua utilização pressupõe a demonstração de circunstâncias que permitam atribuir ao agente posição de domínio sobre a realização do delito, não sendo admissível convertê-la em presunção de autoria fundada na hierarquia empresarial.

O exercício de poderes de administração pode representar indício relevante, mas não substitui a prova de contribuição penalmente significativa. A distinção é especialmente importante quando a imputação envolve omissão de informações fiscais.

Não basta demonstrar que o acusado tinha poderes para administrar a empresa. É necessário estabelecer sua vinculação à omissão fraudulenta, seja mediante participação consciente, determinação da prática ou outra forma juridicamente admissível de imputação.

Quando a responsabilização se fundamenta em omissão penalmente relevante, devem ser observados os requisitos legais correspondentes, inclusive quanto à existência de dever jurídico de agir, possibilidade concreta de atuação e elemento subjetivo.

A teoria do domínio do fato não supre esses requisitos. Portanto, a utilização da posição de administrador como fundamento exclusivo para afirmar o domínio sobre a infração tributária configura indevida transposição de critérios societários para o âmbito da responsabilidade criminal.

Nesse sentido:

> DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial defensivo, absolvendo os réus de imputação de sonegação fiscal.
> 2. **A parte agravante sustenta que os acusados, na qualidade de dirigentes da pessoa jurídica, tinham o "domínio do fato" sobre a conduta delitiva, e que seus poderes de administração seriam suficientes para demonstrar a autoria.**
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
> 3. **A questão em discussão consiste em saber se a posição de gestor ou sócio administrador de uma empresa, por si só, permite a presunção de participação no delito de sonegação fiscal, sem a demonstração de conduta específica e dolo.**
> III. RAZÕES DE DECIDIR
> 4. **A responsabilização penal não pode ser presumida apenas pela posição ocupada na estrutura societária, sendo necessária a comprovação de condutas específicas praticadas pelo réu.**

5. **A teoria do domínio do fato, que nem se aplica a esse tipo de situação, não substitui a prova de autoria, o que configuraria responsabilização penal objetiva.**
6. **A ausência de descrição de conduta específica e típica dos acusados no acórdão recorrido impede a responsabilização penal com base em presunção de autoria.**
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posição de gestor ou sócio administrador de uma empresa não permite a presunção de participação no delito de sonegação fiscal. 2. A teoria do domínio do fato é inaplicável para substituir a prova de autoria".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.940.726/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 06.09.2022; STJ, AgRg no REsp 1.874.619/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24.11.2020; STF, AP 516, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 27.09.2010.
(AgRg no AREsp 2727573/GO. Relator Min. Ribeiro Dantas; T5; julgado em 10/12/2024; DJEN 17/12/2024)

No caso dos autos, a materialidade das irregularidades tributárias foi reconhecida com fundamento no Auto de Infração nº 12.397/2008, nos documentos fiscais e nos depoimentos relacionados à fiscalização da empresa.

A controvérsia não se concentra, portanto, na existência das irregularidades tributárias, mas na fundamentação utilizada para atribui-las criminalmente ao agravante.

A sentença reconheceu a autoria com fundamento em circunstâncias relacionadas ao exercício da administração empresarial. À e-STJ fl. 70, registrou declarações do acusado sobre sua condição de administrador, bem como seu interrogatório judicial, no qual afirmou que o gerente Claudemir exercia funções operacionais e mantinha contato com o contador, enquanto ele próprio também encaminhava documentos fiscais ao profissional responsável pela contabilidade.

À e-STJ fl. 71, a sentença destacou outros elementos: (i) declaração de que o acusado exercia a administração e o gerenciamento da sociedade; (ii) contratação do contador pelo agravante; (iii) identificação do acusado como representante ou procurador da empresa perante instituição bancária; (iv) informação de que o agravante permanecia frequentemente no estabelecimento e respondia pela empresa. Essas circunstâncias permitem concluir que o acusado não era mero sócio formal, inteiramente afastado da atividade empresarial. Entretanto, a demonstração do exercício efetivo da administração não resolve, por si só, a questão da autoria dolosa das operações fraudulentas.

O ponto exige distinção.

A contratação do contador demonstra participação na organização administrativa da sociedade, mas não necessariamente conhecimento de lançamentos fiscais inexatos ou de operações comerciais omitidas. A representação bancária comprova poderes de atuação em nome da empresa, mas não estabelece, isoladamente, participação na fraude tributária. A presença frequente no estabelecimento evidencia proximidade com a atividade empresarial, sem demonstrar automaticamente ciência das irregularidades fiscais.

Mesmo a responsabilidade pela administração geral da sociedade não permite presumir, sem fundamentação adicional, adesão consciente à supressão tributária.

O aspecto particularmente relevante encontra-se na passagem em que a sentença conclui que, **por exercer a administração da empresa**, o

acusado não poderia afastar sua responsabilidade pelas atividades comerciais praticadas no estabelecimento, inclusive pelas irregularidades tributárias. À e-STJ fl. 72, o Juízo também atribuiu relevância à experiência anterior do acusado como vendedor de autopeças, considerando que ele teria conhecimento da necessidade de emissão de notas fiscais, escrituração e recolhimento de tributos.

A experiência comercial, contudo, demonstra conhecimento genérico das obrigações fiscais incidentes sobre a atividade econômica. Não equivale, necessariamente, à demonstração de conhecimento concreto das operações omitidas.

Há diferença juridicamente relevante entre saber que determinada atividade está sujeita a obrigações tributárias e participar conscientemente de expediente destinado a fraudar a fiscalização. A passagem da primeira circunstância à segunda exige fundamentação apoiada em elementos concretos.

No caso, a sentença apontou circunstâncias relacionadas à gestão empresarial e delas extraiu conclusão sobre a autoria e o dolo. Todavia, não individualizou, na fundamentação, de que maneira o agravante teria determinado, autorizado, executado ou conscientemente aderido às operações fraudulentas identificadas pela fiscalização.

Tampouco explicitou de que modo a divisão de atribuições descrita no interrogatório judicial teria sido superada pelos demais elementos de prova, especialmente no que se refere ao conhecimento efetivo das omissões fiscais.

Não se está a afirmar que a delegação de funções ao gerente ou ao contador exclua automaticamente a responsabilidade criminal do administrador. A delegação não constitui causa geral de exclusão da responsabilidade penal, sobretudo quando demonstrado que o administrador determinou, conheceu ou conscientemente participou da fraude.

O que se exige é que essa participação seja fundamentadamente demonstrada, e não presumida a partir da posição ocupada na empresa.

Nesse sentido:

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE GESTOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONCRETA E DE DOLO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
> I. CASO EM EXAME
> 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que concedeu ordem de habeas corpus, absolvendo o ora agravado da condenação por crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990). O habeas corpus havia sido impetrado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que reformou sentença absolutória para condenar o paciente sob o fundamento de que a ausência de dolo de um dos coautores não afastaria a responsabilidade penal dos demais. A defesa sustentou ausência de prática de conduta típica, inexistência de dolo próprio e ausência de exame da tese jurídica em apelação.
> II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
> 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a condenação penal por sonegação fiscal com fundamento exclusivo na posição societária do acusado, sem demonstração de conduta concreta e dolo específico; e (ii) estabelecer se o habeas corpus é cabível para análise de suposta nulidade por ausência de fundamentação e responsabilização penal objetiva.
> III. RAZÕES DE DECIDIR

3. **A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inadmite a responsabilização penal objetiva, exigindo demonstração do dolo específico na prática de crimes tributários.**
4. **A posição de gestor ou sócio administrador da empresa, por si só, é insuficiente para configurar a autoria ou coautoria delitiva, se ausente a descrição de conduta concreta que vincule o agente ao fato típico.**
5. **A teoria do domínio do fato, embora reconhecida, não prescinde da comprovação de liame subjetivo e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado ilícito**.
6. No caso concreto, a condenação se baseou exclusivamente na condição de administrador da empresa COMED, sem individualização de conduta ou comprovação de dolo próprio do paciente.
7. O habeas corpus, embora não seja sucedâneo de recurso ordinário, é cabível quando presente manifesta ilegalidade, como na hipótese de condenação sem demonstração de elementos subjetivos mínimos do tipo penal.
8. A decisão impugnada seguiu jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em caso idêntico envolvendo o mesmo paciente (HC 871550/SP), o que reforça a coerência e a segurança jurídica da solução adotada.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC 870673/SP. Relator Min. Carlos Cini Marchionatti; T5; julgado em 24/06/2025; DJEN 30/06/2025).

A conclusão condenatória, portanto, apresenta deficiência relevante ao aproximar a demonstração da administração empresarial da demonstração da responsabilidade penal, sem explicitar suficientemente o vínculo subjetivo entre o agravante e as operações fraudulentas.

Em vez disso, partiu de circunstâncias relacionadas à administração empresarial e delas extraiu a conclusão de que o acusado deveria responder criminalmente pelas irregularidades tributárias verificadas no estabelecimento. Esse raciocínio, todavia, não estabelece o indispensável nexo entre a conduta individual do agente e a realização dolosa do tipo penal.

A existência de poderes gerais de administração não se confunde com o exercício de domínio sobre uma conduta criminosa determinada. Tampouco o dever de acompanhamento da atividade empresarial autoriza presumir a consciência e a vontade de fraudar a fiscalização tributária.

Não se desconhece que o dolo pode ser demonstrado por prova indireta, mediante inferências extraídas de circunstâncias objetivas, sem necessidade de confissão ou de prova direta da intenção do acusado. Entretanto, essas inferências devem encontrar suporte em elementos concretos, individualizados e racionalmente relacionados à prática delitiva, não sendo admissível que a conclusão condenatória decorra exclusivamente da posição funcional ocupada pelo agente.

Não se trata de exigir prova da realização pessoal de cada operação omitida, mas de reconhecer que, mesmo na administração de estruturas empresariais complexas, a imputação penal exige demonstração de contribuição consciente para a realização do delito.

Na hipótese, a ausência de demonstração de contribuição dolosa individualizada impede que a condição de administrador seja convertida em fundamento bastante para a condenação criminal. A condenação, tal como fundamentada, aproxima indevidamente a responsabilidade decorrente da gestão societária daquela exigida para a imposição de sanção penal.A insuficiência identificada ultrapassa o plano de mera deficiência redacional da motivação judicial.

O controle exercido, portanto, não representa substituição da atividade de valoração probatória das instâncias ordinárias, mas exame da

suficiência jurídica das circunstâncias utilizadas para fundamentar a imputação penal subjetiva.

A condenação criminal pressupõe prova suficiente não apenas da materialidade da infração, mas também de sua atribuição pessoal e dolosa ao acusado.

A demonstração da existência de operações comerciais não escrituradas e de tributos suprimidos, embora necessária à configuração da materialidade, não permite atribuir automaticamente a prática delitiva ao administrador da pessoa jurídica.

A individualização da autoria constitui requisito autônomo da responsabilização penal, que não pode ser dispensado em razão da natureza empresarial da atividade ou da complexidade das infrações tributárias.

Não se pode transferir ao acusado o ônus de demonstrar que desconhecia as irregularidades ou que a execução das obrigações tributárias cabia exclusivamente ao gerente ou ao contador. Incumbe, sim, à acusação, demonstrar, de forma suficiente, que o agente concorreu dolosamente para o fato típico. A inexistência de prova exculpatória não supre a ausência de demonstração positiva da autoria.

A presunção de inocência impede que a dúvida relativa à efetiva participação do agente seja resolvida mediante inferência desfavorável fundada apenas em sua condição de administrador.

Nessas circunstâncias, não há fundamento para manter condenação cuja atribuição subjetiva do fato criminoso repousa em presunção juridicamente inadmissível. Isso porque o vício identificado não consiste simplesmente na ausência de enfrentamento de determinada tese defensiva ou na necessidade de complementação formal da fundamentação.

A ilegalidade reside na atribuição de responsabilidade penal mediante inferência que, mesmo consideradas as premissas expressamente estabelecidas pelas instâncias ordinárias, não demonstra suficientemente a participação dolosa do agravante.

A excepcionalidade do *habeas corpus*, portanto, encontra justificativa na própria natureza da ilegalidade constatada, que incide diretamente sobre os pressupostos constitucionais da condenação criminal.

Diante da insuficiência das premissas fáticas individualizadas para demonstrar a participação dolosa do acusado, impõe-se sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A solução não equivale a declarar inexistentes as irregularidades tributárias, tampouco afasta eventuais consequências administrativas ou fiscais decorrentes dos fatos apurados. Reconhece-se, exclusivamente, que a condenação criminal do agravante não pode subsistir diante da ausência de demonstração juridicamente suficiente dos pressupostos subjetivos de sua responsabilização penal.

Por consequência, a absolvição retira o suporte jurídico da execução penal nº 0401467-24.2026.8.07.0015, na parte fundada na condenação ora desconstituída.

Impõe-se, assim, determinar a cessação dos efeitos executórios desse título, inclusive quanto à pena privativa de liberdade e à pena de multa, observada eventual existência de outro título judicial autônomo que justifique restrição à liberdade do agravante.

O pedido superveniente de suspensão da execução penal (e-STJ fls. 182-194) fica absorvido pela providência definitiva ora adotada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para, excepcionalmente, conceder a ordem de *habeas corpus* de ofício, com fundamento no art. 647-A do Código de Processo Penal, a fim de absolver MAZURK LOBO SILVA da imputação relativa ao delito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, em continuidade delitiva, objeto da Apelação Criminal nº 0714489-47.2019.8.07.0007, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de demonstração juridicamente suficiente de sua participação dolosa nas condutas imputadas.

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61373215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: f27de155-f3e2-4868-8ec4-441f41af8fce

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 28 de outubro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Edição nº 472 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 03 de novembro de 2026 Publicação: quarta-feira, 04 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61373215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/10/2026 18:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: f27de155-f3e2-4868-8ec4-441f41af8fce